

Vergabekammer Westfalen

Zuschlagssperre und Akteneinsicht

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis

Eilantrag und Akteneinsicht

1. Eilbedürftigkeit

Die Stillhaltefrist läuft am 22.09.2026 ab. Ohne Zuschlagssperre droht der endgültige Verlust des Primärrechtsschutzes. Die Antragstellerin beantragt daher, der Vergabestelle den Zuschlag bis zur Entscheidung über den Nachprüfungsantrag zu untersagen.

2. Akteneinsicht

Die Antragstellerin beantragt Einsicht in:

Aktenstück	Zweck	Schwärzung möglich
Wertungsvermerk ZK-3	Nachvollziehbarkeit der Punktvergabe	Geschäftsgeheimnisse ja, Bewertungslogik nein
Eignungsprüfung CloudNord	Referenzanforderung	personenbezogene Daten ja
Aufklärungsprotokoll	Abgrenzung Aufklärung/Nachverhandlung	technische Details ja
Portalnachrichten	Zeitpunkt der Konkretisierung	regelmäßig nein

3. Begründung

Die beantragte Einsicht ist erforderlich, um den konkreten Vergaberechtsverstoß zu prüfen und den Vortrag nach Akteneinsicht zu ergänzen. Pauschale Geschäftsgeheimnisverweise reichen nicht aus.